

NOTA DA ASSESSORIA — excluir antes da assinatura. Processo NÃO maduro para sentença. Faltam: (1) a réplica — a contestação (ID 96679307) arguiu preliminar e a decisão de ID 37976114 manda intimar a autora para réplica e especificação de provas, **exclusivamente em nome do Dr. Luciano Henrique Soares de Oliveira Aires** (ID 45411796, sob pena de nulidade); (2) a audiência — a qualidade de segurada especial é o único tema da defesa, a prova testemunhal foi requerida na inicial e deferida condicionalmente (ID 37976114), e a prova material está, em sua maior parte, em nome de terceiro; (3) esclarecimentos do perito sobre a DII (fixada só como "ano de 2022"). Ato recomendado agora: a decisão que acompanha este arquivo. Esta minuta traz preenchido o que independe dessas diligências. Não houve pedido de tutela de urgência — por isso o parágrafo de tutela do modelo foi suprimido. Adaptada para aposentadoria por incapacidade permanente (ressalva final do item 5 do modelo).

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ELISANIA DE SOUSA LOPES PIO, lavradora, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual postula a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria por incapacidade permanente e, sucessivamente, de auxílio-acidente, desde a DER (03/05/2022), relativa ao NB 639.037.509-7 (ID 36746924). Alega ser portadora de hanseníase (CID-10 A30.5), que a incapacita para sua atividade habitual de trabalhadora rural.

Deferida a gratuidade, determinadas a emenda da inicial e a perícia (ID 37976114) e emendada a inicial (ID 41959564), redesignou-se a perícia, a que a autora não comparecera (ID 85164764), e o laudo veio aos autos (ID 95213956). O INSS contestou (ID 96679307), arguindo, em preliminar, a ausência de início de prova material da condição de segurada especial, com pedido de extinção do processo sem resolução do mérito; «a parte autora replicou (ID ...). Prestados esclarecimentos pelo perito (ID ...), realizou-se audiência de instrução, com o depoimento pessoal da autora e a oitiva de ... testemunhas (ID ...)». É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - Das questões processuais e da prescrição

O feito comporta julgamento após a instrução, presentes os pressupostos processuais.

O INSS pede a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 629:

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. (STJ, Tema Repetitivo 629, REsp n. 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015, DJe 28/04/2016) Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=629&cod_tema_final=629>. Acesso em: «data da conferência no portal do STJ».

A preliminar não procede. A tese pressupõe ausência de conteúdo probatório eficaz, o que não ocorre: instruem os autos carteira de associada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Grande do Piauí desde 16/07/2008 (ID 36746933), registro de atividade de segurada especial no CNIS desde 16/08/2008 (ID 96679308), contrato de comodato rural de 14/08/2013 e Declaração de Aptidão ao Pronaf de 11/08/2021, ambos em nome de Sebastião Soares da Silva (ID 36746938, p. 6 e 11), cadastro domiciliar municipal em zona rural, na condição de comodataria (ID 36746938, p. 5), certidão da Justiça Eleitoral com a ocupação declarada de trabalhadora rural (ID 36746938, p. 7) e fatura de energia elétrica de classe rural em nome da autora (ID 36746938, p. 1). Se tais documentos bastam, com a prova oral, para demonstrar a qualidade de segurada especial, é questão de mérito, examinada no item 3. Rejeito a preliminar.

A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991): requerido o benefício em 03/05/2022 e ajuizada a ação em 08/02/2023, não há parcelas prescritas.

2 - Dos benefícios por incapacidade e de seus pressupostos

O auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, tem seu perfil assim delineado pela doutrina:

O auxílio por incapacidade temporária é um benefício concedido ao segurado impedido temporariamente de trabalhar (quando segurado obrigatório) ou exercer suas atividades habituais (quando segurado facultativo) por doença ou acidente, ou por prescrição médica (por exemplo, no caso de gravidez de risco): no caso de empregados urbanos e rurais, acima do período previsto em lei como sendo de responsabilidade do empregador; e, nos demais casos, a partir do início da incapacidade temporária, desde que o afastamento seja superior a 15 (quinze) dias.

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Direito Previdenciário. 5. ed. Rio de Janeiro: Método, 2025. E-book, p. 271)

Disponível em: <<https://www.grupogen.com.br/livro-direito-previdenciario-5-edicao-2026-carlos-alberto-pereira-de-castro-e-joao-batista-lazzari-editora-metodo-9788530998301>>. Acesso em: 19/09/2026.

A lei o condiciona à carência, quando exigida, e à incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, ressalvada a doença preexistente à filiação:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(art. 59, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/1991)

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em: 20/09/2026.

Distingue-se da aposentadoria por incapacidade permanente, que pressupõe impedimento definitivo e insuscetibilidade de reabilitação:

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, tal modalidade de aposentadoria uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de benefício por incapacidade temporária, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Direito Previdenciário. 5. ed. Rio de Janeiro: Método, 2025. E-book, p. 288)

Disponível em: <<https://www.grupogen.com.br/livro-direito-previdenciario-5-edicao-2026-carlos-alberto-pereira-de-castro-e-joao-batista-lazzari-editora-metodo-9788530998301>>. Acesso em: 19/09/2026.

São, pois, pressupostos cumulativos dos benefícios por incapacidade a qualidade de segurado, a carência, quando exigida, e a incapacidade para a atividade habitual — temporária, ou permanente mas passível de reabilitação, no caso do auxílio; total, permanente e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, no caso da aposentadoria.

3 - Da qualidade de segurado e da carência

Vide qual a motivação da existência da categoria dos segurados especiais para melhor baliza com o caso concreto:

Essa se estabelece a partir da redação do art. 195, § 8º, da Constituição, que determina ao legislador que observe tratamento diferenciado àqueles que, trabalhando por conta própria em regime de economia familiar, realizem pequena produção, de que retiram sua subsistência. O dispositivo constitucional determina que a base de cálculo das contribuições à Seguridade Social desses seja o produto da comercialização de sua produção, criando assim regra diferenciada para a participação no custeio. É que, sendo sua atividade instável durante o ano (em função dos períodos de safra, no caso dos agricultores, temporadas de pesca, para os pescadores, criação e engorda do gado, no caso dos pecuaristas etc.), não se pode exigir deles, em boa parte dos casos, contribuições mensais, em valores fixos estipulados. (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Direito Previdenciário. 5. ed. Rio de Janeiro: Método, 2025. E-book, p. 72) Disponível em: <<https://www.grupogen.com.br/livro-direito-previdenciario-5-edicao-2026-carlos-alberto-pereira-de-castro-e-joao-batista-lazzari-editora-metodo-9788530998301>>. Acesso em: 19/09/2026.

Por isso, para o(a) segurado(a) especial, a carência é suprida pela prova do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento (art. 39, I, da Lei nº 8.213/1991), mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, vedada a prova exclusivamente testemunhal (Súmula n. 149 do STJ). A carência, de todo modo, é dispensada, por se tratar de hanseníase (art. 26, II, c/c art. 151 da Lei nº 8.213/1991); remanesce a exigência da qualidade de segurada especial na data de início da incapacidade. No caso, carteira de associada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Grande do Piauí desde 16/07/2008 (ID 36746933), registro de atividade de segurada especial no CNIS desde 16/08/2008 (ID 96679308), contrato de comodato rural de 14/08/2013 e Declaração de Aptidão ao Pronaf de 11/08/2021, ambos em nome de Sebastião Soares da Silva (ID 36746938, p. 6 e 11), cadastro domiciliar municipal em zona rural, na condição de comodataria (ID 36746938, p. 5), certidão da Justiça Eleitoral com a ocupação declarada de trabalhadora rural (ID 36746938, p. 7) e fatura de energia elétrica de classe rural em nome da

autora (ID 36746938, p. 1), «corroborados pelos depoimentos (ID ...)», demonstram essa qualidade na data de início da incapacidade.

«SÍNTESE DA PROVA ORAL — a lançar após a audiência: esclarecer a relação da autora com Sebastião Soares da Silva (casamento ou união estável — o RG remete a certidão de casamento não juntada, ao passo que a inicial a qualifica como solteira e a DAP de 2021 qualifica Sebastião como viúvo, com família de uma pessoa); o trabalho rural da autora no imóvel cedido em comodato; e o labor nos 12 meses anteriores à incapacidade (2022). Os documentos em nome de Sebastião só aproveitam à autora se demonstrado o grupo familiar comum.»

4 - Da incapacidade laborativa

A concessão de benefício por incapacidade não decorre da simples existência de doença, mas da incapacidade efetiva que dela resulte para a atividade habitual, como assenta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] Para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. [...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/04/2023, DJe 28/06/2023)

Disponível

em:

<<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2170018150>>.

Acesso em: 19/09/2026.

No caso, o laudo pericial (ID 95213956), subscrito por médico cardiologista, concluiu ser a parte autora portadora de sequelas de hanseníase virchowiana (CID-10 B92), parestesias (CID-10 R20.2) e eritema nodoso (CID-10 L52), com incapacidade total e permanente para a atividade habitual de lavradora, fixou a data de início da incapacidade no «ano de 2022 | DD/MM/AAAA (esclarecimentos, ID ...)», não estimou prazo de recuperação e consignou que o baixo grau de instrução da autora pode inviabilizar sua adequação a outra atividade. O INSS não impugnou o laudo.

O juízo não está vinculado ao laudo, mas deve indicar os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar suas conclusões (art. 479 do CPC). No caso, as conclusões periciais são corroboradas pelos atestados da médica assistente, que, em 28/04/2022 e 15/12/2022, declarou a autora impossibilitada de realizar suas atividades rurais por um ano e por

seis meses, respectivamente, em razão de hanseníase virchowiana e de reação hansênica tipo 2 (ID 36746935, p. 3-4). «Enfrentar a divergência com a perícia administrativa de 08/11/2022 (ID 36746940), à luz dos esclarecimentos do perito (art. 129-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991).» A doença, cujo início o INSS fixou em 01/01/2012 (ID 36746940), é posterior ao início da atividade de segurada especial registrado no CNIS (16/08/2008 — ID 96679308), o que afasta a vedação do art. 42, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 se a prova oral confirmar o labor rural desde então

5 - Do benefício devido, do termo inicial e da duração

Constatada incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, à vista também das condições pessoais da autora — «49» anos, analfabeta e com trajetória laboral exclusivamente rural —, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/1991), o que prejudica o pedido sucessivo de auxílio-acidente. O termo inicial é regido pelo art. 43 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

[...]

b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.

(art. 43, caput e § 1º, alínea "b", da Lei nº 8.213/1991)

Disponível

em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso

em: 01/10/2026.

No caso, a incapacidade já existia na data do requerimento, como atesta o documento médico de 28/04/2022, que afastou a autora de suas atividades rurais por um ano (ID 36746935, p. 3), «e como esclareceu o perito (ID ...)». Fixa-se a DIB na DER, 03/05/2022, termo inicial pedido (art. 492 do CPC).

NOTA: manter a DIB na DER somente se os esclarecimentos do perito ancorarem a DII até 03/05/2022 e a continuidade da incapacidade. Se a DII for posterior à DER, fixar a DIB na DII (Tema 995 do STJ).

Tratando-se de aposentadoria por incapacidade permanente, não se fixa data de cessação, ficando o benefício sujeito às avaliações periódicas do art. 101 da Lei nº 8.213/1991.

A renda mensal é de um salário mínimo, por se tratar de segurada especial (art. 39, I, da Lei nº 8.213/1991).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO «PROCEDENTE» o pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para CONDENAR o INSS a:

a) conceder à parte autora a aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 03/05/2022 e renda mensal de um salário mínimo (art. 39, I, da Lei nº 8.213/1991), sujeita às avaliações periódicas do art. 101 da mesma lei;

b) pagar as parcelas vencidas desde a DIB, deduzidos os valores recebidos a título de benefício inacumulável, com correção monetária e juros na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 até 08/09/2025 e, a partir de então, do regime da Emenda Constitucional nº 136/2025.

Prejudicado o pedido sucessivo.

Condeno o INSS a honorários de 10% sobre as parcelas vencidas até esta sentença (art. 85, § 3º, I, do CPC, e Súmula n. 111 do STJ). Sem custas, ante a gratuidade (ID 37976114) e a isenção legal da autarquia. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, I, do CPC).

«Honorários periciais: fixados em R\$ 300,00 (ID 37976114); verificar se foram antecipados e, se for o caso, determinar o pagamento ao perito Dr. Ronye Max Cipriano Saraiva.»

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões e subam os autos ao TRF da 1ª Região. Transitada em julgado, intime-se o INSS para os cálculos e archive-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimações da parte autora exclusivamente em nome do Dr. Luciano Henrique Soares de Oliveira Aires (ID 45411796).

Itaueira-PI, data da assinatura eletrônica.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR

Juiz de Direito